

1530283-92.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2343364/2021 - 49º D.P. SAO

MATEUS, 22001923 - 49º D.P. SAO MATEUS, 8397/21/249 - 49º D.P. SAO MATEUS,

2343364 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1530283-92.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530283-92.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2343364/2021 - 49º D.P. SAO

MATEUS, 22001923 - 49º D.P. SAO MATEUS, 8397/21/249 - 49º D.P. SAO MATEUS,

2343364 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE MENEZES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

LUIZ HENRIQUE MENEZES qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal. Isto porque, no dia 16 de dezembro de 2021, por volta das 17h10, durante estado de calamidade pública (Decreto Estadual nº 64.879/2020 - COVID-19), na Rua Ricardo da Costa, nº 216, Conjunto Habitacional Barro Branco II, nesta cidade e comarca da Capital, ele, em concirso e com unidade

de desígnios com indivíduos ainda não identificados, trazia consigo e guardava, para fins de traficância e consumo de terceiros, 33 (trinta e três) porções de tetrahydrocannabinol na forma de "skunk", pesando 25,7 gramas; 104 (cento e quatro) porções de tetrahydrocannabinol, substância conhecida como maconha, pesando 326,2 gramas; 27 (vinte e sete) porções de cocaína na forma de "crack", pesando 4,4 gramas; e 76 (setenta e seis) porções de cocaína, pesando 16,6 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$ 105,00 (cento e cinco reais) em espécie (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 17/18 e laudo de constatação de fls. 28/31).

Narra, por fim, a denúncia que policiais militares em patrulhamento avistaram o acusado, acompanhado de indivíduo desconhecido, em atitude suspeita, na entrada de uma viela. Ao perceberem a presença da viatura, LUIZ HENRIQUE MENEZES e seu comparsa fugiram e se separaram, sendo que, na fuga, o acusado jogou ao solo uma bolsa preta - na qual foi localizados R\$ 105,00 (cento e cinco reais) em espécie e resquícios de droga -, disse "perdi, perdi" e foi abordado, enquanto o outro indivíduo não identificado conseguiu se evadir. Ao ser indagado pelos policiais sobre onde estava guardado o restante das substâncias ilícitas, o acusado indicou o local nas cercanias no escondia as 33 (trinta e três) individuais porções de "skunk", 104 (cento e quatro) porções individuais de maconha, 27 (vinte e sete) porções individuais de "crack" e 76 (setenta e seis) porções individuais de cocaína.

O acusado confessou a prática do tráfico de drogas e informou que recebe de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia de venda de substâncias ilícitas (fl. 09).

Oferecida a denúncia de fls. 01/04, que veio acompanhada dos autos do inquérito policial de fls. 05/77, o acusado foi notificado (fls. 88), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa preliminar de fls. 91, subscrita por Dr. Defensor Público nomeado. A denúncia foi recebida por decisão no dia 14 de março de 2022 (fls. 94/97).

Durante a instrução da causa, uma testemunha arrolada pela acusação foi ouvida, sendo o acusado interrogado ao final da instrução.

Encerrada a instrução criminal e superada a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, manifestaram-se as partes, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. A Dra. Defensora Pública, por seu turno, preliminarmente, pede a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, incisos III, V ou VII. Subsidiariamente, no caso de condenação, a aplicação das benesses legais.

Encontram-se, ainda, nos autos, o auto de prisão em flagrante (fls. 5 e 6); o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 12/16); o auto de exibição/apreensão (fls. 17/18), laudo de constatação (fls. 28/3, bem como as folhas de antecedentes criminais dos acusados (fls. 32/33; 34/37 e 72/76).

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a ação penal porque, ao cabo da instrução criminal restou perfeitamente delineada a autoria e a materialidade do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, vejamos.

Materialidade devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, fls. 05/06, boletim de ocorrência alusivo aos fatos, fls. 12/16, o auto de exibição e apreensão, fls. 17/18, bem como o laudo de constatação preliminar fls. 28/31.

A autoria, de igual forma, é inconteste.

Com efeito, na data de hoje, foi ouvido o policial militar que participou da ocorrência que reconheceu o acusado dos fatos.

Passo a transcrever sua oitiva.

Policial Frederico reconheceu o acusado de um trafico de drogas. Ao visualizarem o acusado, ele estava em companhia de um outro. Os dois correram mas o acusado foi abordado. Ele estava na posse de dinheiro, em uma pochete. Não havia drogas. Ele disse "você me pegaram, perdi". Falei para ele indicar onde estava a droga e ele

levou a testemunha até um mato onde estava a droga, cerca de 20 metros de onde estavam. O local é ponto de trafico mas nunca prendeu ninguém e nem soube da prisão. O dinheiro era pouco, em notas miúdas. A abordagem foi por volta das 16 ou 17 horas. Havia um rapaz mexendo no carro que não foi levado a depor porque na visão do policial não havia necessidade. Os vídeos da COP mostram tudo. Essas gravações ficam a disposição e podem ser requeridas a PM. Ele acusou de agressão mas as gravações mostraram que não ocorreram.

É sabido que no processo penal por tráfico normalmente a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetivam a apreensão da droga. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuisse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel.Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel.Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido ainda:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência" (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). Por fim, o réu, interrogado, confessou a pratica ilícita nos termos imputados na denuncia. Luiz declarou que tem 25 anos de idade. Trabalha com marcenaria autônomo. Morava com a esposa e os três filhos. Já foi processado por dois portes ilegal de arma. Reconhece os fatos. Ao ver a viatura, correu com o dinheiro. Os policiais o pegaram e então disse "perdeu". Mostrou aos policiais onde estava a droga que reconhece, era de sua responsabilidade. A droga estava fracionada para venda. Já havia cumprido sua pena pelos outros crimes. Na delegacia também confessou. Teve dificuldade em voltar a trabalhar depois que saiu da prisão. A esposa não trabalha. É o responsável pelo sustento da família e por esta razão ingressou no trafico.

Diante do exposto, resta evidente a conduta ilícita do acusado motivo pelo qual outra alternativa não há que não o reconhecimento da autoria e da materialidade quanto ao crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena:

Fixo a pena base em no mínimo. Observo por relevante, que entendo não ser o caso de aumentar a pena base em razão da quantidade de entorpecente apreendida na medida em que a situação do caso concreto, a meu ver, não desborda do que é esperado ordinariamente nos crimes de trafico de entorpecentes. Daí porque entendo que a quantidade de droga apreendida não justifica o aumento.

Na segunda fase de aplicação da reprimenda, verifico que o réu é reincidente mas confessou o crime. Daí porque compenso integralmente a agravante com a atenuante porque, embora reincidente especifico, entendo que a compensação integral é medida mais adequada no caso concreto.

Reincidente, não pode ser beneficiado com o privilégio previsto pelo § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Daí porque sua pena definitiva é de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

O valor do dia multa em função de sua evidente hipossuficiência é o mínimo.

O regime de início de cumprimento de pena é o fechado pois reincidente, não faz jus a regime menos menos gravoso.

Ademais, está condenado pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, crime equiparado aos hediondos, que não admite tratamento mais benéfico.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno LUIZ HENRIQUE MENEZES, nascido em 25/08/1996, natural de São Paulo - SP, filho de Oziel Luiz de Menezes e Sandra Maria da Silva, como incurso no artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, regime fechado e 500 (quinhentos) dias multa, piso mínimo.

Nos termos do artigo 387, § 1º, do CPP, reexaminando os autos, não vislumbro qualquer alteração na situação fática nestes autos que possa levar à mudança na situação prisional específica, remanescendo o panorama que o levou à conversão da prisão em flagrante em preventiva, cujos motivos e fundamentos já foram justificados em decisão proferida anteriormente, a qual mantenho por seus próprios fundamentos, notadamente porque, agora, restaram devidamente comprovadas a autoria e materialidade do delito, conforme os fundamentos da presente sentença condenatória proferida nos autos.

Saliento ainda que, verificados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, mostra-se insuficiente e inadequada a imposição de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), já que sua concessão pressupõe a liberdade do réu ainda que condicionada, hipótese incompatível com a situação vislumbrada nestes autos (CPP, art. 282, § 6º). Assim, mantenho a prisão preventiva do réu porque presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e indefiro-lhe o direito de recorrer liberdade em relação a esse processo. Tendo em vista que o réu está preso cautelarmente por este processo, recomende-se-o no local onde está preso, encaminhando-se cópia desta sentença ao ilustre Diretor do estabelecimento prisional.

Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Decreto o perdimento do valor apreendido (fls.16). Encaminhe-se ofício ao SENAD, comunicando acerca desta decisão e indicando a declaração de perdimento para os fins de sua destinação, ex vi do constante no art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/06;

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Sem custas, na medida que o sentenciado é representado pela Defensoria Pública.

São Paulo, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA